

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5874/2533

พนักงานอัยการ ประจำศาลแขวงสุรินทร์

นางบุญล้อม บุญยงค์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 28

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา , มาตรา 14 ทวิ

วันพ้นโทษปรับนับแต่วันที่จำเลยชำระค่าปรับครบถ้วน

จำเลยเคยต้องโทษปรับตามพระราชบัญญัติการพนัน พ้นโทษปรับแล้วยังไม่ครบ 3 ปี มากระทำผิดตามพระราชบัญญัติการพนันอีก ศาลวางโทษทั้งจำทั้งปรับในคดีหลังได้ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 14 ทวิ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเจ็ดตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๒, ๑๔ ทวิ, ๑๕ ที่แก้ไขแล้วริบของกลาง จ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับตามกฎหมาย และจำเลยที่ ๒ เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ปรับฐานเล่นการพนันไฮโลว์ พ้นโทษมาแล้วยังไม่ครบกำหนด ๓ ปี กลับมากระทำความผิดในคดีนี้อีก ขอให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ

จำเลยทั้งเจ็ดให้การรับสารภาพ และจำเลยที่ ๒ รับว่าเคยต้องคำพิพากษาปรับตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๒, ๑๔ ทวิ, ๑๕ ที่แก้ไขแล้วจำเลยให้การสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ คนละ ๒ เดือน ปรับคนละ ๑,๐๐๐ บาท สำหรับจำเลยที่ ๑ ปรับข้อหาเข้าเล่นอีก ๕๐๐ บาท รวมทั้งจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๒ เดือน ปรับ ๑,๕๐๐ บาท นอกนั้นให้ปรับคนละ ๕๐๐ บาท โทษจำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ ๑ ปี ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ของกลางริบ ให้จำเลยจ่ายเงินสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้นำจับ จำเลยที่ ๒ ถูกศาลพิพากษาปรับในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๕๔๑/๒๕๓๑ มิใช่โทษจำคุกไม่ถือว่าจำเลยที่ ๒ พ้นโทษตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติการพนันมาตรา ๑๔ ทวิ จึงไม่อาจวางโทษจำเลยที่ ๒ ทั้งจำทั้งปรับ คำขอส่วนนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้วางโทษจำเลยที่ ๒ ทั้งจำทั้งปรับตามฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การปรับถือเป็นโทษอย่างหนึ่งในจำพวกโทษทั้ง ๕ ชนิด ที่ลงแก่ผู้กระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘(๔) เมื่อศาลลงโทษปรับจำเลยและมีการชำระค่าปรับครบถ้วนแล้วในวันเวลาใด ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้พ้นโทษปรับนับแต่วันที่ชำระค่าปรับนั้นแล้ว ฉะนั้นหากจำเลยที่ ๒ พ้นโทษปรับแล้วยังไม่ครบกำหนด ๓ ปี มากระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนันนี้อีก จึงเข้าหลักเกณฑ์ต้องเพิ่มโทษตามวิธีการที่พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๔ มาตรา ๑๔ ทวิที่แก้ไขแล้วบัญญัติไว้ในอนุมาตรา (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีที่ศาลล่างทั้งสองไม่ลงโทษจำเลยที่ ๒ ตามมาตรา ๑๔ ทวิ (๒) นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำเลยที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๑๔ ทวิ (๒) ที่แก้ไขแล้ว โดยให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ ให้จำคุก ๖ เดือน ปรับ ๓,๐๐๐ บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ แล้ว คงจำคุก ๓ เดือน ปรับ ๑,๕๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙, ๓๐ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>